

1106712-27.2019.8.26.0100

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: Camila Sani Quinzani Malmegrin

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional IV - Lapa

Vara: 4ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... KT Express. Em 25.07.2017 houve o roubo de cargas da autora, quando transportados pela ré KT Express, sendo subtraídas mercadorias no importe de R\$210.764,97. Diante do ocorrido, a autora noticiou o sinistro à corretora de seguros Willis Towers Waston, requisitando a dispensa de DDR. Contudo, a corretora lhe informou que não haveria o pagamento da indenização securitária, porquanto a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional IV - Lapa

4ª Vara Cível

Rua Clemente Álvares, 100, Lapa - CEP 05074-050, Fone: (11) 2868-6807, São Paulo-SP
- E-mail: lapa4cv@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1106712-27.2019.8.26.0100

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Schneider Electric Brasil Ltda e outro

Requerido e Denunciado à Lide (Passivo):

Kt Express Logística e Transporte Ltda e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Camila Sani Pereira Quinzani.

Vistos.

Trata-se de ação de Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral, proposta por Schneider Electric Brasil Ltda e outro em face de Kt Express Logística e Transporte Ltda e outros, na qual alega a parte autora, em síntese, ter contratado a empresa KT Express Logística para transporte rodoviário de suas mercadorias, sendo certo que tal relação contratual estava garantida por contrato de seguro, havendo dispensa de regresso mediante o cumprimento de determinada obrigação pela requerida KT Express. Em 25.07.2017 houve o roubo de cargas da autora, quando transportados pela ré KT Express, sendo subtraídas mercadorias no importe de R\$210.764,97. Diante do ocorrido, a autora noticiou o sinistro à corretora de seguros Willis Towers Waston, requisitando a dispensa de DDR. Contudo, a corretora lhe informou que não haveria o pagamento da indenização securitária, porquanto a KT Express não estava regularizada junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), vindo a autora a constatar que, de fato, o registro da requerida estava vencido em 2017. Sendo assim, e considerando-se que o contrato de seguro determinava a regularidade de aludido cadastro, ocorreu a perda do direito do segurado em obter a indenização. Apontou que a regularidade do cadastro era obrigação da requerida KT Express, conforme cláusula contratual. Mencionou, ainda, que consta em contrato a obrigação da requerida em arcar com o pagamento da indenização, em caso de descumprimento de suas obrigações contratuais, motivo pelo qual pretende a parte autora seja a ré condenada ao pagamento de indenização no

valor de R\$210.764,97. Por fim, noticiou a autora que há confusão patrimonial entre a empresa KT Express e a corre RG Log, informando que funcionários da referida empresa noticiaram a ocorrência do sinistro e que as empresas, além de serem sócias, atuam no mesmo endereço e possuem o mesmo objeto social. Pretende o reconhecimento de solidariedade entre as rés. Pede a procedência do pedido, com a condenação das rés ao pagamento de indenização no importe de R\$210.764,97. Citada, a requerida RG Log apresentou contestação às fls. 260/270 arguindo preliminar de ilegitimidade de parte, sustentando que houve sua retirada do quadro de sócios da corre, mencionando não haver qualquer relação entre a requerida e a autora, já que o contrato de transporte foi firmado entre a requerida e a empresa corre. Quanto ao mérito, sustentou que a requerida KT Express encontra-se regular junto ao cadastro do ANTT, não havendo, portanto, razão para que seja condenada ao pagamento da indenização. Teceu considerações sobre boa-fé objetiva, ressaltando que competia à autora e à seguradora fiscalizarem o cumprimento das obrigações pela transportadora, previamente ao sinistro. Pede a improcedência do pedido. A corre KT Express apresentou contestação às fls. 273/294 arguindo preliminarmente ocorrência de prescrição, ilegitimidade passiva e inépcia da inicial. Ainda, requereu a denúncia da lide da seguradora. Quanto ao mérito, afirmou sua regularidade no cadastro da ANTT desde 2012, mencionando haver enriquecimento ilícito da seguradora, que pretende repassar sua obrigação a terceiros. Por fim, menciona exclusão de responsabilidade, por conta da ocorrência de fortuito externo. Pede a improcedência da demanda.

Houve réplica (fls. 310/322).

A decisão de fls. 358/359 apreciou as preliminares arguidas pelas rés, afastando-as, bem como deferiu a denúncia da lide.

A denunciada apresentou contestação às fls. 370/386, mencionando que não há apólice de seguros válida para a data do sinistro, motivo pelo qual entende pela improcedência da denúncia da lide.

Houve réplica (fls. 464/475).

A decisão de fls. 492 indeferiu a produção de provas requeridas pelas partes e determinou que as partes se manifestassem em relação à alegação de ausência de contrato de seguro válido para a data do sinistro.

A autora juntou aos autos a apólice de seguro válida, contratada junto a seguradora diversa da noticiada na inicial (fls. 497/529).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Passo ao julgamento do feito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras provas além das já constantes dos autos. Aponto, ainda, que os requerimentos de produção de provas elaborados pela partes já foi objeto de apreciação pelo Juízo, sendo indeferidos, pois desnecessários (fls. 492), não havendo interposição de recursos contra referida decisão.

Aponto, ainda, que todas as preliminares arguidas pelas partes já foram objeto de apreciação pelo Juízo, por meio da decisão de fls. 358/359.

Passo à análise do mérito.

O pedido é improcedente.

Com efeito, não se nega que houve a contratação de transporte rodoviário de mercadorias pela autora junto à ré, ficando a ré KT Expressa incumbida de realizar o transporte de cargas da autora. Ainda, é incontroverso que referido contrato estava garantido por contrato de seguro, através do qual havia previsão de que "na ocorrência de sinistro deverá ser comprovado à seguradora que o transportador, pessoa física ou jurídica, estava devidamente registrado no RNTRC (Registro Nacional de Transportes Rodoviários de Carga), regulamentado pela ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), por todo o período de realização do embarque. A ausência do registro do transportador no RNTRC (Registro Nacional de Transportes Rodoviários de Carga), implicará na perda de direito do segurado no recebimento de qualquer indenização.

Ainda, é patente que competia à ré KT Express manter regular seu registro junto ao RNTRC (Registro Nacional de Transportes Rodoviários de Carga), conforme cláusula

2.2 do contrato de transportes firmado entre autora e ré KT Express:

"2.2. A CONTRATADA deverá obedecer todas as exigências dos órgãos públicos fiscalizadores e ao que estipula toda a legislação de trânsito, legislação fiscal e legislação trabalhista e transporte rodoviário de carga pertinentes aos produtos transportados, sendo responsável por toda e qualquer natureza de dano, infrações e/ou multas de trânsito que der causa por sua culpa ou dolo da CONTRATADA e de seus subcontratados. A CONTRATANTE somente será responsável nos casos que comprovadamente e exclusivamente der causa".

Mais adiante, na cláusula 9.1 há menção específica acerca da obrigação da requerida em cumprir todas as normas de segurança estabelecidas na DDR e no PGR fornecidos pela autora.

Sendo assim, constata-se a responsabilidade da ré em manter atualizado seu cadastro junto ao RNTRC (Registro Nacional de Transportes Rodoviários de Carga) e, não o fazendo, houve descumprimento de sua obrigação contratual, de sorte que lhe competiria indenizar a autora pelo não recebimento da indenização securitária. Contudo, a autora não instruiu adequadamente o feito, não havendo comprovação de que o sinistro relatado na inicial efetivamente não foi objeto de pagamento de indenização securitária, e especialmente pela ausência de registro junto à RNTRC (Registro Nacional de Transportes Rodoviários de Carga).

Explica-se.

A inicial relata a ocorrência de sinistro em 25.07.2017, conforme fls 03, e a requerida acosta aos autos boletim de ocorrência relativamente a sinistro ocorrido nesta exata data (fls. 295/298), apontando exatamente como valor total da subtração o valor que pretende a autora receber.

Portanto, parece crível que o sinistro a ser objeto de apreciação pelo Juízo ocorreu efetivamente em 25.07.2017.

Contudo, a autora, em sua inicial, junta aos autos recusa de pagamento da indenização securitária de sinistro ocorrido em 2016, por seguradora que não mantinha relação contratual entre as partes no ano de 2017 (fls. 111/112).

Note-se, aliás, que TODOS os documentos que a autora juntou aos autos referem-se ao ano de 2016.

Tal situação foi observada pelo Juízo, sendo determinado à autora que esclarecesse os fatos, sobrevivendo a manifestação de fls. 495/496, quando a autora trouxe aos autos apólice de seguro válida para a data do sinistro, 2017, contratada por outra seguradora (Allianz Seguros S.A.) (fls. 495/592).

Novamente constatada a divergência de relato inicial como os documentos existentes nos autos (fls. 536), a parte autora limitou-se a mencionar que tal situação em nada poderia alterar seu direito.

Contudo, não prospera o entendimento da autora, porquanto o único documento que demonstra a negativa de uma seguradora em pagar a indenização decorrente de sinistro decorre do documento de fls. 111/112, emitido em 02.08.2016, pela seguradora AIG.

Sendo assim, a autora não se desincumbiu de seu ônus probatório, não demonstrando que houve perda do direito ao recebimento da indenização securitária, pela seguradora Allianz Seguros S.A., relativa ao sinistro ocorrido em 25.07.2017, e que o fundamento da recusa foi a ausência de registro da requerida KT Expressa junto ao RNTRC (Registro Nacional de Transportes Rodoviários de Carga).

Portanto, a improcedência é medida de rigor.

E diante da improcedência, resta prejudicada a análise da lide secundária.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE(S) o(s) pedido(s) deduzido(s) na inicial, encerrando o mérito da presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do CPC. Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, corrigidas desde o desembolso, além de honorários ao patrono da parte ré, ora arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §2º, do CPC.

Ainda, JULGO EXTINTA a lide secundária, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Pelo princípio da causalidade, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários, que fixo em 10% do valor atribuído à causa.

Nos termos do artigo 917 das Normas Judiciais de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça do TJ/SP, e, ainda, conforme o Comunicado CG nº 438/2016, para promover o cumprimento de sentença deverão os interessados:

a) instruir o requerimento com cópias digitalizadas das peças relevantes do processo;

b) cumprir integralmente o quanto disposto no artigo 524 do CPC;

c) distribuir e cadastrar a petição como "Cumprimento de Sentença", Categoria: "Execução de Sentença", Classe: "Cumprimento de Sentença" (nº 156 ou 157, conforme o caso), gerando outra numeração apenas para fins estatísticos.

Após o trânsito em julgado, e observadas as cautelas de praxe, anote-se a extinção deste processo e arquivem-se estes autos definitivamente.

P.R.I.C.

São Paulo, data da assinatura digital no sistema.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Camila Sani Pereira Quinzani.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA